



P U T U S A N

Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. N a m a : **MALIK ABDUL AZIZ Bin KUJAIRI**;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 02 November 1992;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro 15 RT. 020 RW. 002
Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten
Sidoarjo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
2. N a m a : **MOHAMMAD WAHYU RIADI Alias NDUT Bin HAMZAH (Alm)**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 03 November 1993;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Tempurejo RT. 002 RW. 003 Dukuh Sutorejo
Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya; atau
2. Kontrak di Jalan Belimbing III Nomor 05
Desa Wage Kecamatan Waru, Kabupaten
Sidoarjo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 03 April 2025;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 04 April 2025 sampai dengan tanggal 03 Mei 2025;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 18 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 September 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama : Adi Mufti Wahyudi, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Posbakum LBH Legundi (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo), berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan Penetapan nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 1 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 16 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 16 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MALIK ABDUL AZIZ Bin KUJAIRI dan Terdakwa II. MOHAMMAD WAHYU RIADI Alias NDUT Bin HAMZAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1)

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda



Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MALIK ABDUL AZIZ Bin KUJAIRI dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. MOHAMMAD WAHYU RIADI Alias NDUT Bin HAMZAH (Alm) dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani;
4. Membebani Terdakwa I. MALIK ABDUL AZIZ Bin KUJAIRI dan Terdakwa II. MOHAMMAD WAHYU RIADI Alias NDUT Bin HAMZAH (Alm) untuk **membayar** Denda masing – masing sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan agar Terdakwa I. MALIK ABDUL AZIZ Bin KUJAIRI dan Terdakwa II. MOHAMMAD WAHYU RIADI Alias NDUT Bin HAMZAH (Alm) tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 105 (seratus lima) butir Pil ekstasi logo Chanel warna abu – abu dengan total berat seluruhnya ± 32 (tiga puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir Pil ekstasi logo Noname warna kuning dengan total berat seluruhnya $\pm 25,32$ (dua puluh lima koma tiga puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Pil ekstasi logo Chanel warna kuning dengan total berat seluruhnya $\pm 2,15$ (dua koma lima belas) gram ditimbang beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,75$ (nol koma tujuh puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya.
 - 2 (dua) pak bungkus plastik klip kosong ukuran kecil.
 - 1 (satu) pak bungkus plastik klip kosong ukuran sedang.
 - 1 (satu) pak bungkus plastik klip kosong ukuran besar.
 - 1 (satu) buah kotak kardus timbangan elektrik.
 - 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan.

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
- Seperangkat alat hisap sabu (bong).
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam keunguan yang didalamnya terdapat Nomor WhatsApp +52 314 2200010.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hijau dengan Simcard Nomor 6285708791443.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam keunguan dengan Simcard Nomor 6285708791443.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna tosca keunguan dengan Simcard Nomor 62881026907114;

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Menetapkan pula agar Terdakwa I. MALIK ABDUL AZIZ Bin KUJAIRI dan Terdakwa II. MOHAMMAD WAHYU RIADI Alias NDUT Bin HAMZAH (Alm) **dibebani** membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena para terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa I. MALIK ABDUL AZIZ Bin KUJAIRI bersama – sama dengan Terdakwa II. MOHAMMAD WAHYU RIADI Alias NDUT Bin HAMZAH (Alm) pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2025 bertempat di pinggir Jalan Aryo Bebangah Desa Bangah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda



ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,*** perbuatan mana dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB DONI (DPO) menghubungi Terdakwa I. MALIK ABDUL AZIZ Bin KUJAIRI melalui telephone *whatsapp* dan menyuruhnya menghubungi Terdakwa II. MOHAMMAD WAHYU RIADI Alias NDUT Bin HAMZAH (Alm) untuk mengambil Narkotika jenis *inex*. Karena masih mengantuk, Terdakwa II. MOHAMMAD WAHYU RIADI Alias NDUT Bin HAMZAH (Alm) menyuruh agar Terdakwa I. MALIK ABDUL AZIZ Bin KUJAIRI saja yang mengambilnya.
- Bahwa selanjutnya dengan seorang diri Terdakwa I. MALIK ABDUL AZIZ Bin KUJAIRI berangkat untuk mengambil Narkotika jenis *inex* tersebut tepatnya di depan Ramayana Sidoarjo berupa bungkus tak kresek warna hitam yang didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 105 (seratus lima) butir Pil ekstasi logo Chanel warna abu – abu dengan total berat seluruhnya $\pm$ 32 (tiga puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir Pil ekstasi logo Noname warna kuning dengan total berat seluruhnya $\pm$ 25,32 (dua puluh lima koma tiga puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Pil ekstasi logo Chanel warna kuning dengan total berat seluruhnya $\pm$ 2,15 (dua koma lima belas) gram ditimbang beserta bungkusnya;

Setelah berhasil mendapatkan dan menguasai Narkotika jenis ekstasi tersebut, Terdakwa I. MALIK ABDUL AZIZ Bin KUJAIRI membawanya pulang ke rumah kontrakannya di Jalan Blimbing III Nomor 05 Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. MALIK ABDUL AZIZ Bin KUJAIRI dan Terdakwa II. MOHAMMAD WAHYU RIADI Alias NDUT Bin HAMZAH (Alm) mau mengambil *ranjauan* Narkotika jenis ekstasi tersebut dari DONI (DPO) adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara kembali *meranjaunya* sesuai dengan perintah DONI (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 di daerah Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 di daerah Taman Pondok Jati Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Adapun Para terdakwa mengambil *ranjauan* dan kembali *meranjaui* Narkotika yang berasal dari DONI (DPO) tersebut berupa Pil ekstasi dan paket sabu.

Untuk keuntungan atau upah yang Para terdakwa dapatkan dari DONI (DPO) sebelumnya tidak ada kesepakatan, namun Para terdakwa sudah 3x (tiga kali) mendapatkan upah tersebut sejak bulan Oktober 2024 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu sekitar bulan November 2024 mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada bulan Desember 2024 mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selain mendapatkan keuntungan uang tersebut, Para terdakwa juga mendapatkan keuntungan lain berupa *cubitan* dari paket sabu sebelum *diranjaui* kembali di lokasi yang ditentukan oleh DONI (DPO) tersebut.

- Bahwa selain menjadi *kurir* Narkotika jenis Pil ekstasi maupun paket sabu milik DONI (DPO), Para terdakwa juga mendapatkan Narkotika jenis sabu dari APUD (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya dengan cara masing – masing Para terdakwa *patungan* sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), hingga pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekitar Pukul 05.00 WIB Para terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi FERDIAN HANIF YUNIARTO, S.H. bersama dengan Saksi ANDI DWI PURWANTO serta Tim Ditresnarkoba Polda Jatim yang mana sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat adanya peredaran Narkotika di wilayah Sidoarjo. Selanjutnya Para terdakwa diperiksa dan diinterogasi yang mana Para terdakwa mengaku dilakukan penggeledahan hingga berhasil mengamankan barang bukti yaitu sebagaimana berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 105 (seratus lima) butir Pil ekstasi logo Chanel warna abu – abu dengan total berat

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- seluruhnya $\pm$ 32 (tiga puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir Pil ekstasi logo Noname warna kuning dengan total berat seluruhnya $\pm$ 25,32 (dua puluh lima koma tiga puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya.
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Pil ekstasi logo Chanel warna kuning dengan total berat seluruhnya $\pm$ 2,15 (dua koma lima belas) gram ditimbang beserta bungkusnya.
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya.
 5. 2 (dua) pak bungkus plastik klip kosong ukuran kecil.
 6. 1 (satu) pak bungkus plastik klip kosong ukuran sedang.
 7. 1 (satu) pak bungkus plastik klip kosong ukuran besar.
 8. 1 (satu) buah kotak kardus timbangan elektrik.
 9. 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan.
 10. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
 11. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
 12. Seperangkat alat hisap sabu (bong).
 13. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam keunguan yang didalamnya terdapat Nomor WhatsApp +52 314 2200010.
 14. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hijau dengan Simcard Nomor 6285708791443.
 15. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam keunguan dengan Simcard Nomor 6285708791443.
 16. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna toska keunguan dengan Simcard Nomor 62881026907114.

Selanjutnya Para terdakwa beserta dengan seluruh barang bukti yang berhasil ditemukan dan diamankan tersebut dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 01044/NNF/2025 tertanggal 20 Februari 2025, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** dengan nomor bukti dan didapatkan hasil sebagai berikut :

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda



= 03311/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,423$ (nol koma empat ratus dua puluh tiga) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 03312/2025/NNF.- : berupa 105 (seratus lima) butir tablet warna abu – abu logo “Chanel” dengan berat netto $\pm 31,600$ (tiga puluh satu koma enam ratus) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina)**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 03313/2025/NNF.- : berupa 97 (sembilan puluh tujuh) butir tablet warna kuning dan pecahan tablet logo “Nomane” dengan berat netto $\pm 24,350$ (dua puluh empat koma tiga ratus lima puluh) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina)**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 03314/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto $\pm 0,376$ (nol koma tiga ratus tujuh puluh enam) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina)**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa pada saat Para terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ekstasi maupun sabu yang didapatkannya dari DONI dan APUD (keduangan DPO) tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang namun Para terdakwa tetap melakukannya.

----- Perbuatan Terdakwa I. MALIK ABDUL AZIZ Bin KUJAIRI dan Terdakwa II. MOHAMMAD WAHYU RIADI Alias NDUT Bin HAMZAH (AIm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ---

ATAU

Kedua :

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2025/RN Sda



----- Bahwa **Terdakwa I. MALIK ABDUL AZIZ Bin KUJAIRI** bersama – sama dengan **Terdakwa II. MOHAMMAD WAHYU RIADI Alias NDUT Bin HAMZAH (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2025 bertempat di pinggir Jalan Aryo Bebahang Desa Bahang Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB DONI (DPO) menghubungi Terdakwa I. MALIK ABDUL AZIZ Bin KUJAIRI melalui telephone *whatsapp* dan menyuruhnya menghubungi Terdakwa II. MOHAMMAD WAHYU RIADI Alias NDUT Bin HAMZAH (Alm) untuk mengambil Narkotika jenis *inex*. Karena masih mengantuk, Terdakwa II. MOHAMMAD WAHYU RIADI Alias NDUT Bin HAMZAH (Alm) menyuruh agar Terdakwa I. MALIK ABDUL AZIZ Bin KUJAIRI saja yang mengambilnya.
- Bahwa selanjutnya dengan seorang diri Terdakwa I. MALIK ABDUL AZIZ Bin KUJAIRI berangkat untuk mengambil Narkotika jenis *inex* tersebut tepatnya di depan Ramayana Sidoarjo berupa bungkus tak kresek warna hitam yang didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 105 (seratus lima) butir Pil ekstasi logo Chanel warna abu – abu dengan total berat seluruhnya $\pm$ 32 (tiga puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir Pil ekstasi logo Noname warna kuning dengan total berat seluruhnya $\pm$ 25,32 (dua puluh lima koma tiga puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Pil ekstasi logo Chanel warna kuning dengan total berat seluruhnya $\pm$ 2,15 (dua koma lima belas) gram ditimbang beserta bungkusnya;

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda



Setelah berhasil mendapatkan dan menguasai Narkotika jenis ekstasi tersebut, Terdakwa I. MALIK ABDUL AZIZ Bin KUJAIRI membawanya pulang ke rumah kontrakannya di Jalan Blimbing III Nomor 05 Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. MALIK ABDUL AZIZ Bin KUJAIRI dan Terdakwa II. MOHAMMAD WAHYU RIADI Alias NDUT Bin HAMZAH (Alm) mau mengambil *ranjauan* Narkotika jenis ekstasi tersebut dari DONI (DPO) adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara kembali *meranjaunya* sesuai dengan perintah DONI (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 di daerah Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 di daerah Taman Pondok Jati Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Adapun Para terdakwa mengambil *ranjauan* dan kembali *meranjau* Narkotika yang berasal dari DONI (DPO) tersebut berupa Pil ekstasi dan paket sabu.

Untuk keuntungan atau upah yang Para terdakwa dapatkan dari DONI (DPO) sebelumnya tidak ada kesepakatan, namun Para terdakwa sudah 3x (tiga kali) mendapatkan upah tersebut sejak bulan Oktober 2024 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu sekitar bulan November 2024 mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada bulan Desember 2024 mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selain mendapatkan keuntungan uang tersebut, Para terdakwa juga mendapatkan keuntungan lain berupa *cubitan* dari paket sabu sebelum *diranjau* kembali di lokasi yang ditentukan oleh DONI (DPO) tersebut.

- Bahwa selain menjadi *kurir* Narkotika jenis Pil ekstasi maupun paket sabu milik DONI (DPO), Para terdakwa juga mendapatkan Narkotika jenis sabu dari APUD (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya dengan cara masing – masing Para terdakwa *patungan* sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), hingga pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekitar Pukul 05.00 WIB Para terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi FERDIAN HANIF YUNIARTO, S.H. bersama dengan Saksi ANDI DWI PURWANTO serta Tim Ditresnarkoba Polda Jatim yang mana sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat adanya peredaran Narkotika di wilayah Sidoarjo. Selanjutnya Para

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda



terdakwa diperiksa dan diinterogasi yang mana Para terdakwa mengaku dilakukan penggeledahan hingga berhasil mengamankan barang bukti yaitu sebagaimana berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 105 (seratus lima) butir Pil ekstasi logo Chanel warna abu – abu dengan total berat seluruhnya $\pm$ 32 (tiga puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir Pil ekstasi logo Noname warna kuning dengan total berat seluruhnya $\pm$ 25,32 (dua puluh lima koma tiga puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Pil ekstasi logo Chanel warna kuning dengan total berat seluruhnya $\pm$ 2,15 (dua koma lima belas) gram ditimbang beserta bungkusnya.
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya.
5. 2 (dua) pak bungkus plastik klip kosong ukuran kecil.
6. 1 (satu) pak bungkus plastik klip kosong ukuran sedang.
7. 1 (satu) pak bungkus plastik klip kosong ukuran besar.
8. 1 (satu) buah kotak kardus timbangan elektrik.
9. 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan.
10. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
11. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
12. Seperangkat alat hisap sabu (bong).
13. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam keunguan yang didalamnya terdapat Nomor WhatsApp +52 314 2200010.
14. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hijau dengan Simcard Nomor 6285708791443.
15. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam keunguan dengan Simcard Nomor 6285708791443.
16. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna tosca keunguan dengan Simcard Nomor 62881026907114.

Selanjutnya Para terdakwa beserta dengan seluruh barang bukti yang berhasil ditemukan dan diamankan tersebut dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 01044/NNF/2025 tertanggal 20 Februari 2025, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** dengan nomor bukti dan didapatkan hasil sebagai berikut :

= 03311/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,423$ (nol koma empat ratus dua puluh tiga) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 03312/2025/NNF.- : berupa 105 (seratus lima) butir tablet warna abu – abu logo “Chanel” dengan berat netto $\pm 31,600$ (tiga puluh satu koma enam ratus) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina)**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 03313/2025/NNF.- : berupa 97 (sembilan puluh tujuh) butir tablet warna kuning dan pecahan tablet logo “Nomane” dengan berat netto $\pm 24,350$ (dua puluh empat koma tiga ratus lima puluh) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina)**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 03314/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto $\pm 0,376$ (nol koma tiga ratus tujuh puluh enam) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina)**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa pada saat Para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi maupun sabu yang didupakannya dari DONI dan APUD (keduungan DPO) tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang namun Para terdakwa tetap melakukannya.

----- Perbuatan Terdakwa I. MALIK ABDUL AZIZ Bin KUJAIRI dan Terdakwa II. MOHAMMAD WAHYU RIADI Alias NDUT Bin HAMZAH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2)

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sys/2025/PN Sda



Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik para terdakwa maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ferdian Hanif Yuniarto;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Jawa Timur;
- Bahwa pada awalnya ada informasi dari masyarakat yang disampaikan ke kantor saksi, bahwa di daerah Gedangan, Sidoarjo sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, dan pemberi informasi juga menyebutkan ciri-ciri orangnya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team diperintah atasan saksi untuk melakukan observasi dan survailance di daerah tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekitar jam 05.00 WIB., saksi melihat terdakwa I Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm), yang ciri-cirinya sama persis dengan yang diinformasikan ke kantor saksi, sedang berboncengan sepeda motor di jalan di daerah Bangah, Gedangan, Sidoarjo, lalu para terdakwa berhenti di warung membeli ayam goreng;
- Bahwa kemudian saksi bersama team mendekati terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari polda jawa Timur, lalu saksi bersama team melakukan pengeledahan terhadap badan para terdakwa namun tidak menemukan barang bukti, dan setelah diinterogasi, para terdakwa menerangkan ada shabu dan pil ekstasi di rumah kontrakannya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team menuju ke rumah kontrakan para terdakwa di jalan Belimbing, Wage, Taman, Sidoarjo, dan melakukan pengeledahan rumah, menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 105 (seratus lima) butir pil ekstasi dengan logo Chanel warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil ekstasi logo Noname warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serbuk ekstasi warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam keunguan, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam keunguan, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna tosca keunguan, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) pack bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) pack bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) pack bungkus plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah kotak kardus timbangan elektrik dan seperangkat alat hisap shabu;

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, barang bukti shabu tersebut dibeli dari Apud dengan cara patungan, harganya Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang bukti berupa pil ekstasi didapatkan dari Doni yang nantinya akan diranjau sesuai perintah Doni;
- Bahwa dengan diketemukannya barang bukti berupa shabu dan pil ekstasi tersebut kemudian saksi berasama team menangkap para terdakwa dan membawanya ke kantor Polda Jawa Timur beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

2. Saksi Andi Dwi Purwanto;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Jawa Timur;
- Bahwa pada awalnya ada informasi dari masyarakat yang disampaikan ke kantor saksi, bahwa di daerah Gedangan, Sidoarjo sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, dan pemberi informasi juga menyebutkan ciri-ciri orangnya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team diperintah atasan saksi untuk melakukan observasi dan survailance di daerah tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekitar jam 05.00 WIB., saksi melihat terdakwa I Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm), yang ciri-cirinya sama persis dengan yang diinformasikan ke kantor saksi, sedang berboncengan sepeda motor di jalan di daerah Bangah, Gedangan, Sidoarjo, lalu para terdakwa berhenti di warung membeli ayam goreng;
- Bahwa kemudian saksi bersama team mendekati terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari polda jawa Timur, lalu saksi bersama team melakukan penggeledahan terhadap badan para

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda



terdakwa namun tidak menemukan barang bukti, dan setelah diinterogasi, para terdakwa menerangkan ada shabu dan pil ekstasi di rumah kontrakannya;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama team menuju ke rumah kontrakan para terdakwa di jalan Belimbing, Wage, Taman, Sidoarjo, dan melakukan penggeledahan rumah, menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 105 (seratus lima) butir pil ekstasi dengan logo Chanel warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil ekstasi logo Noname warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk ekstasi warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam keunguan, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam keunguan, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna tosca keunguan, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) pack bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) pack bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) pack bungkus plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah kotak kardus timbangan elektrik dan seperangkat alat hisap shabu;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, barang bukti shabu tersebut dibeli dari Apud dengan cara patungan, harganya Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang bukti berupa pil ekstasi didapatkan dari Doni yang nantinya akan diranjau sesuai perintah Doni;
- Bahwa dengan diketemukannya barang bukti berupa shabu dan pil ekstasi tersebut kemudian saksi berasama team menangkap para terdakwa dan membawanya ke kantor Polda Jawa Timur beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekitar jam 11.00 WIB., Doni menyuruh terdakwa untuk membangunkan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) yang akan disuruh Doni untuk mengambil ranjauan pil ekstasi di depan Ramayana,

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Sidoarjo, namun karena Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) masih ngantuk, lalu terdakwa yang berangkat mengambil ranjauan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa setelah mengambil ranjauan pil ekstasi, lalu pil ekstasinya terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan terdakwa di jalan Blimbing III nomor 5, Wage, Taman, Sidoarjo, menunggu perintah dari Doni untuk diedarkan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 Doni memerintahkan terdakwa dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) meranjau pil ekstasinya di daerah Pepelegi, Sidoarjo, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025, Doni kembali menyuruh terdakwa dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) meranjau pil ekstasi di daerah Taman Pondok Jati, Sidoarjo;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, terdakwa dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) patungan uang, masing-masing sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) jadi jumlahnya Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu kepada Apud sebanyak 1 (satu) gram;
 - Bahwa setelah menerima shabu dari Apud, lalu terdakwa dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) mengambil 2 (dua) sekrop dikonsumsi bersama di rumah kontrakan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025, terdakwa bersama Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) sedang membeli makan di jalan Aryo Bebangah, Desa Bangah, Gedangan Sidoarjo, tiba-tiba datang saksi Ferdian Hanif Yuniarto dan saksi Andi Dwi Purwanto bersama teamnya memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari polda Jawa Timur, lalu melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm), namun tidak menemukan barang bukti, kemudian saksi Ferdian Hanif Yuniarto dan saksi Andi Dwi Purwanto menginterogasi terdakwa tentang kepemilikan narkoba, lalu terdakwa menerangkan bahwa ada shabu dan pil ekstasi di rumah kontrakan terdakwa di jalan Blimbing III nomor 5, Kelurahan Wage, Taman, Sidoarjo;

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan terdakwa dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) tersebut kemudian saksi Ferdian Hanif Yuniarto dan saksi Andi Dwi Purwanto beserta teamnya menuju ke rumah kontrakan terdakwa, lalu melakukan penggeledahan, menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 105 (seratus lima) butir pil ekstasi dengan logo Chanel warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil ekstasi logo Noname warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk ekstasi warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam keunguan, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam keunguan, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna toska keunguan, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) pack bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) pack bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) pack bungkus plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah kotak kardus timbangan elektrik dan seperangkat alat hisap shabu;
 - Bahwa dengan diketemukannya barang bukti shabu dan pil ekstasi tersebut kemudian saksi Ferdian Hanif Yuniarto dan saksi Andi Dwi Purwanto beserta teamnya menangkap terdakwa dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) dan membawanya ke kantor polda Jawa Timur beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;
2. Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekitar jam 11.00 WIB., Doni menyuruh terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi untuk membangunkan Terdakwa karena akan disuruh Doni untuk mengambil ranjauan pil ekstasi di depan Ramayana, Sidoarjo, namun karena Terdakwa masih ngantuk, lalu terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi yang berangkat mengambil ranjauan pil ekstasi tersebut;
 - Bahwa setelah mengambil ranjauan pil ekstasi, lalu pil ekstasinya oleh terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dibawa pulang ke rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi, di jalan Blimbing III nomor 5, Wage, Taman, Sidoarjo, sambil menunggu perintah dari Doni untuk diedarkan;

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 Doni memerintahkan terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa meranjau pil ekstasinya di daerah Pepelegi, Sidoarjo, lalu pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025, Doni kembali menyuruh terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa meranjau pil ekstasi di daerah Taman Pondok Jati, Sidoarjo;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa patungan uang, masing-masing sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) jadi jumlahnya Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu kepada Apud sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa setelah menerima shabu dari Apud, lalu terdakwa dan Terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi mengambil 2 (dua) sekrop dikonsumsi bersama di rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025, terdakwa bersama Terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi sedang membeli makan di jalan Aryo Bebangah, Desa Bangah, Gedangan Sidoarjo, tiba-tiba datang saksi Ferdian Hanif Yuniarto dan saksi Andi Dwi Purwanto bersama timnya memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari polda Jawa Timur, lalu melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa, namun tidak menemukan barang bukti, kemudian saksi Ferdian Hanif Yuniarto dan saksi Andi Dwi Purwanto menginterogasi terdakwa tentang kepemilikan narkoba, lalu terdakwa menerangkan bahwa ada shabu dan pil ekstasi di rumah kontrakan terdakwa di jalan Blimbing III nomor 5, Kelurahan Wage, Taman, Sidoarjo;
- Bahwa atas keterangan terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa tersebut kemudian saksi Ferdian Hanif Yuniarto dan saksi Andi Dwi Purwanto beserta timnya menuju ke rumah kontrakan terdakwa, lalu melakukan penggeledahan, menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 105 (seratus lima) butir pil ekstasi dengan logo Chanel warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil ekstasi logo Noname warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk ekstasi warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam keunguan, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda



keunguan, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna tosca keunguan, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) pack bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) pack bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) pack bungkus plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah kotak kardus timbangan elektrik dan seperangkat alat hisap shabu;

- Bahwa dengan diketemukannya barang bukti shabu dan pil ekstasi tersebut kemudian saksi Ferdian Hanif Yuniarto dan saksi Andi Dwi Purwanto beserta teamnya menangkap terdakwa dan Terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan membawanya ke kantor polda Jawa Timur beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 105 (seratus lima) butir Pil ekstasi logo Chanel warna abu – abu dengan total berat seluruhnya ± 32 (tiga puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir Pil ekstasi logo Noname warna kuning dengan total berat seluruhnya $\pm 25,32$ (dua puluh lima koma tiga puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Pil ekstasi logo Chanel warna kuning dengan total berat seluruhnya $\pm 2,15$ (dua koma lima belas) gram ditimbang beserta bungkusnya.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,75$ (nol koma tujuh puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya.
- 2 (dua) pak bungkus plastik klip kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) pak bungkus plastik klip kosong ukuran sedang.
- 1 (satu) pak bungkus plastik klip kosong ukuran besar.
- 1 (satu) buah kotak kardus timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
- Seperangkat alat hisap sabu (bong).
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam keunguan yang didalamnya terdapat Nomor WhatsApp +52 314 2200010.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hijau dengan Simcard Nomor 6285708791443.

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam keunguan dengan Simcard Nomor 6285708791443.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna tosca keunguan dengan Simcard Nomor 62881026907114;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekitar jam 11.00 WIB., Doni menyuruh terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi untuk membangunkan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) yang akan disuruh Doni untuk mengambil ranjauan pil ekstasi di depan Ramayana, Sidoarjo, namun karena Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) masih ngantuk, maka terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi yang berangkat mengambil ranjauan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa setelah mengambil ranjauan pil ekstasi, lalu pil ekstasi tersebut oleh Terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dibawa pulang ke rumah kontrakan para terdakwa di jalan Blimbing III nomor 5, Wage, Taman, Sidoarjo, menunggu perintah dari Doni untuk diedarkan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 Doni memerintahkan Terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) meranjau pil ekstasinya di daerah Pepelegi, Sidoarjo, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025, Doni kembali menyuruh terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) meranjau pil ekstasi di daerah Taman Pondok Jati, Sidoarjo;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) patungan uang, masing-masing sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) jadi jumlahnya Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu kepada Apud sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa setelah menerima shabu dari Apud, lalu terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) mengambil 2 (dua) sekrop kemudian dikonsumsi bersama di rumah kontrakan para terdakwa;

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025, terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi bersama Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) sedang membeli makan di jalan Aryo Bebangah, Desa Bangah, Gedangan Sidaorjo, tiba-tiba didatangi saksi Ferdian Hanif Yuniarto dan saksi Andi Dwi Purwanto bersama teamnya memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari polda Jawa Timur, lalu melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm), namun tidak menemukan barang bukti, kemudian saksi Ferdian Hanif Yuniarto dan saksi Andi Dwi Purwanto menginterogasi para terdakwa tentang kepemilikan narkoba, lalu para terdakwa menerangkan bahwa ada shabu dan pil ekstasi di rumah kontrakan para terdakwa di jalan Blimbing III nomor 5, Kelurahan Wage, Taman, Sidoarjo;
- Bahwa atas keterangan terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) tersebut kemudian saksi Ferdian Hanif Yuniarto dan saksi Andi Dwi Purwanto beserta teamnya menuju ke rumah kontrakan para terdakwa, lalu melakukan penggeledahan, menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 105 (seratus lima) butir pil ekstasi dengan logo Chanel warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil ekstasi logo Noname warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk ekstasi warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam keunguan, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam keunguan, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna toska keunguan, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) pack bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) pack bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) pack bungkus plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah kotak kardus timbangan elektrik dan seperangkat alat hisap shabu;
- Bahwa dengan diketemukannya barang bukti shabu dan pil ekstasi tersebut kemudian saksi Ferdian Hanif Yuniarto dan saksi Andi Dwi Purwanto beserta teamnya menangkap terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) dan membawanya ke kantor polda Jawa Timur beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan oleh Bidlabfor Polda Jawa Timur, disebutkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,423 gram, adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 105 (seratus lima) butir tablet warna abu-abu logo "Chanel" dengan berat netto $\pm$ 31,600 gram, 97 (sembilan puluh tujuh) butir tablet warna kuning dan pecahan tablet logo "noname" dengan berat netto $\pm$ 24,350 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto $\pm$ 0,376 gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Pertama, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa semuanya membenarkan bahwa Terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka di dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, sedangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, haruslah dibuktikan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak itu mengacu kepada perilaku seseorang yang dilakukan tanpa memiliki kewenangan, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan yang ditentukan oleh undang-undang atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini elemen-elemen unsurnya bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsurnya terbukti, maka seluruh unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekitar jam 11.00 WIB., Doni menyuruh terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi untuk membangunkan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) akan disuruh Doni untuk mengambil ranjauan pil ekstasi di

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda



depan Ramayana, Sidoarjo, namun karena Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) masih ngantuk, maka terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi yang berangkat mengambil ranjauan pil ekstasi tersebut. Setelah mengambil ranjauan pil ekstasi, lalu pil ekstasi tersebut dibawa Terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi pulang ke rumah kontrakan para terdakwa di jalan Blimbing III nomor 5, Wage, Taman, Sidoarjo, menunggu perintah dari Doni untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 Doni memerintahkan Terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) meranjau pil ekstasinya di daerah Pepelegi, Sidoarjo, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025, Doni kembali menyuruh terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) meranjau pil ekstasi di daerah Taman Pondok Jati, Sidoarjo;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) patungan uang, masing-masing sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) jadi jumlahnya Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu kepada Apud sebanyak 1 (satu) gram, setelah menerima shabu dari Apud, lalu terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) mengambil 2 (dua) sekrop kemudian dikonsumsi bersama di rumah kontrakan para terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025, terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi bersama Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) sedang membeli makan di jalan Aryo Bebangah, Desa Bangah, Gedangan Sidoarjo, tiba-tiba datang saksi Ferdian Hanif Yuniarto dan saksi Andi Dwi Purwanto bersama teamnya memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari polda Jawa Timur, lalu melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm), namun tidak menemukan barang bukti, kemudian saksi Ferdian Hanif Yuniarto dan saksi Andi Dwi Purwanto menginterogasi para terdakwa tentang kepemilikan narkoba, para terdakwa menerangkan bahwa ada shabu dan pil ekstasi di rumah kontrakan para terdakwa di jalan Blimbing III nomor 5, Keluarahan Wage, Taman, Sidoarjo;

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa atas keterangan terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) tersebut kemudian saksi Ferdian Hanif Yuniarto dan saksi Andi Dwi Purwanto beserta teamnya menuju ke rumah kontrakan para terdakwa, lalu melakukan penggeledahan, menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 105 (seratus lima) butir pil ekstasi dengan logo Chanel warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil ekstasi logo Noname warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk ekstasi warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam keunguan, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam keunguan, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna toska keunguan, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) pack bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) pack bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) pack bungkus plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah kotak kardus timbangan elektrik dan seperangkat alat hisap shabu;

Menimbang, bahwa dengan diketemukannya barang bukti shabu dan pil ekstasi tersebut kemudian saksi Ferdian Hanif Yuniarto dan saksi Andi Dwi Purwanto beserta teamnya menangkap terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) dan membawanya ke kantor polda Jawa Timur beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan oleh Bidlabfor Polda Jawa Timur, disebutkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,423$ gram, adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 105 (seratus lima) butir tablet warna abu-abu logo "Chanel" dengan berat netto $\pm 31,600$ gram, 97 (sembilan puluh tujuh) butir tablet warna kuning dan pecahan tablet logo "noname" dengan berat netto $\pm 24,350$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan seerbuk warna kuning dengan berat netto $\pm 0,376$ gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, yaitu perbuatan Para Terdakwa menerima perintah dari Doni yang pertama Terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 disuruh untuk mengambil ranjauan pil ekstasi di depan Ramayana, Sidoarjo, kemudian yang kedua, pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 Terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) disuruh untuk meranjau pil ekstasi di daerah Pepelegi, Sidoarjo, yang ketiga, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025, terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) disuruh untuk meranjau pil ekstasi di daerah Taman Pondok Jati, Sidoarjo, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) patungan uang, masing-masing sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jadi jumlahnya Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) membeli shabu kepada Apud sebanyak 1 (satu) gram, dimana dari hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Bidlabfor Polda Jawa Timur, disebutkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,423 gram, adalah benar kristal metamfetamina, dan barang bukti berupa 105 (seratus lima) butir tablet warna abu-abu logo "Chanel" dengan berat netto $\pm$ 31,600 gram, 97 (sembilan puluh tujuh) butir tablet warna kuning dan pecahan tablet logo "noname" dengan berat netto $\pm$ 24,350 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan seerbuk warna kuning dengan berat netto $\pm$ 0,376 gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dari identitas Terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm), terungkap bahwa Para Terdakwa bukanlah seorang yang mempunyai kewenangan dan juga tidak mempunyai hak serta tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, namun faktanya Para Terdakwa justru mengambil ranjauan dan meranjau pil ekstasi yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dan membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dari Apud dengan harga sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), maka menurut pendapat Majelis perbuatan Terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) tersebut merupakan

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Undang-Undang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang besekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota satu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas dimana Terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) mau diperintah oleh Doni untuk mengambil ranjauan pil ekstasi, kemudian meranjau pil ekstasi serta bersama-sama mengonsumsi shabu dengan cara membeli dari saksi Apud, sehingga dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) tersebut merupakan perbuatan besekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dengan demikian maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda



setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dimana perbuatan Terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) saling berkaitan, serta telah memenuhi unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", maka unsur-unsur pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan Terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri para terdakwa, sedangkan perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa, oleh karena isinya berupa permohonan agar Majelis menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada para terdakwa, maka nota pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda



Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan para terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 105 (seratus lima) butir Pil ekstasi logo Chanel warna abu – abu dengan total berat seluruhnya $\pm$ 32 (tiga puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir Pil ekstasi logo Noname warna kuning dengan total berat seluruhnya $\pm$ 25,32 (dua puluh lima koma tiga puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Pil ekstasi logo Chanel warna kuning dengan total berat seluruhnya $\pm$ 2,15 (dua koma lima belas) gram ditimbang beserta bungkusnya.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya.
- 2 (dua) pak bungkus plastik klip kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) pak bungkus plastik klip kosong ukuran sedang.
- 1 (satu) pak bungkus plastik klip kosong ukuran besar.
- 1 (satu) buah kotak kardus timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
- Seperangkat alat hisap sabu (bong).
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam keunguan yang didalamnya terdapat Nomor WhatsApp +52 314 2200010.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hijau dengan Simcard

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda

1

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 6285708791443.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam keunguan dengan Simcard Nomor 6285708791443;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna tosca keunguan dengan Simcard Nomor 62881026907114, karena digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka barang bukti tersebut supaya dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dan Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing, Terdakwa I. Malik Abdul Aziz Bin Kujairi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, Terdakwa II. Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 105 (seratus lima) butir Pil ekstasi logo Chanel warna abu – abu dengan total berat seluruhnya ± 32 (tiga puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir Pil ekstasi logo

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda



Noname warna kuning dengan total berat seluruhnya $\pm$ 25,32 (dua puluh lima koma tiga puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya.

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Pil ekstasi logo Chanel warna kuning dengan total berat seluruhnya $\pm$ 2,15 (dua koma lima belas) gram ditimbang beserta bungkusnya.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya.
- 2 (dua) pak bungkus plastik klip kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) pak bungkus plastik klip kosong ukuran sedang.
- 1 (satu) pak bungkus plastik klip kosong ukuran besar.
- 1 (satu) buah kotak kardus timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
- Seperangkat alat hisap sabu (bong).
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam keunguan yang didalamnya terdapat Nomor WhatsApp +52 314 2200010.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hijau dengan Simcard Nomor 6285708791443.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam keunguan dengan Simcard Nomor 6285708791443.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna tosca keunguan dengan Simcard Nomor 62881026907114, supaya dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari KAMIS tanggal 7 AGUSTUS 2025 oleh SLAMET SETIO UTOMO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis dan KADARWOKO, SH. M.Hum. serta PAUL BELMANDO PANE, SH. MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 12 AGUSTUS 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu IKA YUNIA RATNAWATI, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri EFRENI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2025/PN Sda



Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KADARWOKO, SH. M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS

SLAMET SETIO UTOMO, SH.

PAUL BELMANDO PANE, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

IKA YUNIA RATNAWATI, SH. MH.